

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 498/2538 นาย เจริญ พิสดู กับพวก โจทก์
 นาย ทองหลาง ศรีสุทัศน์ กับพวก จำเลย
 ป.วิ.อ. มาตรา 162, มาตรา 220

ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา288ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งให้ยกฟ้องโจทก์และศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนโจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 288, 33

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งว่าคดีโจทก์มีมูลเฉพาะจำเลยที่ 1 ให้ประทับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ไม่มีมูลจึงให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีนี้ ศาลชั้นต้นได้สำนวนมูลฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 และศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืน โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นคู่ความจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามกฎหมายดังกล่าว

พิพากษาให้ยกฎีกาโจทก์ทั้งสอง

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>